

Právní předpisy

- je **souhrn právních norem**, který je vydáný **orgánem veřejné moci**
- jedná se o **právní normativní akt**, který obsahuje **právní pravidla**
- je **součástí právního řádu**, navzájem se hierarchicky strukturují především podle své **právní síly (důležitosti právního předpisu)** – viz [Právní řád](#)

Forma právních předpisů:

- obsah je členěn do **odstavců označených číslovanými paragrafy**
- na počátku bývá **zdůvodnění účelu** předpisu, následuje **právní ustanovení**
- v **případě novelizace** bývá v závěru **zrušovací ustanovení = derogační klauzule** – zde se uvádí, které dosavadní právní normy nebo celé právní předpisy se novým předpisem **ruší** neboli **derogují**
- **novelizace právních norem** – nový právní předpis nenahrazuje celý dosavadní předpis, ale pouze ho **mění** nebo **doplňuje**.
- poslední věta právního předpisu obsahuje **ustanovení o účinnosti** (např. tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2013)

Publikace právních předpisů:

Sbírka zákonů České republiky

- zde se uveřejňují Ústava, ústavní zákony, zákonná opatření, vládní nařízení a důležité vyhlášky

Věstníky jednotlivých ministerstev

- zde jsou publikovány ostatní prováděcí předpisy

Platnost, účinnost a působnost právních předpisů

Platnost pr. předpisu

- byl vytvořen **předepsaným způsobem příslušným státním orgánem** a stal se součástí právního řádu
- byl vydán příslušným státním orgánem v rámci jeho pravomoci, a poté vyhlášen
- u zákonů se tak děje **publikací se Sbírce zákonů**
- **datum platnosti je uvedeno v záhlaví**
- platná právní norma – je součástí právního řádu, ale její adresáti se jí ještě **neřídí**

Účinnost pr. předpisu

- je **povinnost občana řídit se daným předpisem**, dodržovat jej
- pokud není datum účinnosti konkrétně uvedeno v zákoně, je to **15. den od zveřejnění**
- předpisy nabývají účinnosti **dnem vyhlášení** = v tomto případě **se shoduje datum účinnosti s datem platnosti** – výjimečně
- účinná právní norma – je norma, již se její adresáti mají povinnost řídit
- většina právních předpisů nabývá účinnosti později – **období od platnosti do účinnosti = *vacatio legis*** (lagisvakanční doba)– doba nutná k tomu, aby se adresáti seznámili **s jejím zněním**

Působnost právního předpisu:

- **osobní** - určuje **okruh osob**, kterých se právní norma **týká** (cizinci, studenti, řidiči..)
- **územní (prostorová, místní)** - vymezuje **prostor**, v němž se předpis uplatňuje (celý stát, chráněná krajinná oblast..)
- **časová** – určuje **dobu platnosti** (od-do, nebo na dobu neurčitou)
- **věcná** – vymezuje **okruh právních vztahů**, kterých se předpis týká